

LEI Nº 529 DE 30 DE MARÇO DE 2011

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itaperuna-RJ. Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte **Lei**:

Art.1º- Fica criado o **Conselho Municipal do Meio Ambiente - CONSEMMA**, integrante do Sistema Nacional e Estadual do Meio Ambiente com o objetivo de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo para as presentes e futuras gerações.

Parágrafo 1º- O **CONSEMMA** é o órgão consultivo e de assessoramento do Poder Executivo, no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais propostas nesta e demais leis correlatas do município.

Parágrafo 2º- O **CONSEMMA** terá como objetivo assessorar a gestão da Política Municipal do Meio Ambiente, com o apoio dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal.

Art.2º- O **CONSEMMA** deverá observar as seguintes diretrizes:

- I- Interdisciplinaridade no trato das questões ambientais;
- II- Participação comunitária;
- III- Promoção da saúde pública e ambiental;
- IV- Compatibilização com as políticas do meio ambiente nacional e estadual;
- V- Compatibilização entre as políticas setoriais e demais ações do governo;

- VI- Exigência de continuidade, no tempo e no espaço, das ações de gestão ambiental;
- VII- Informação e divulgação obrigatória e permanente de dados, condições e ações ambientais;
- VIII- Prevalência do interesse público sobre o privado;
- IX- Propostas de reparação do dano ambiental independentemente de outras sanções civis ou penais.

Art.3º- Ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente compete:

- I- Propor diretrizes para a Política Municipal do Meio Ambiente;
- II- Colaborar nos estudos e elaboração dos planejamentos, planos, programas e ações de desenvolvimento municipal;
- III- Estimular e acompanhar o inventário dos bens que deverão constituir o patrimônio ambiental (natural, ético e cultural) do município;
- IV- Propor o mapeamento das áreas críticas e a identificação de onde se encontram obras ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras;
- V- Avaliar, definir, propor e estabelecer normas (técnicas e legais), critérios e padrões relativos ao controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, de acordo com a legislação pertinente, supletivamente ao Estado e à União;
- VI- Promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção e conservação ambiental no município;
- VII- Fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e defesa do meio ambiente, sempre que for necessário;
- VIII- Propor e acompanhar os programas de educação ambiental;

- IX- Promover e colaborar em campanhas educacionais e na execução de um programa de formação e mobilização ambiental;
- X- Manter intercâmbio com as entidades públicas e privadas de pesquisa e atuação na proteção do meio ambiente;
- XI- Identificar e comunicar aos órgãos competentes as agressões ambientais ocorridas nos municípios, sugerindo soluções reparadoras;
- XII- Assessorar os consórcios intermunicipais de proteção ambiental;
- XIII- Convocar as audiências públicas nos termos da legislação;
- XIV- Propor a recuperação dos recursos hídricos e das matas ciliares;
- XV- Proteger o patrimônio histórico, estético, arqueológico, paleontológico e paisagístico;
- XVI- Exigir, para a exploração dos recursos ambientais, prévia autorização mediante análise de estudos ambientais;
- XVII- Deliberar sobre qualquer matéria concernente às questões ambientais dentro do território municipal e acionar, quando necessário, os organismos federais e estaduais para a implantação das medidas pertinentes à proteção ambiental local;
- XVIII- Analisar e relatar sobre os possíveis casos de degradação e poluição ambientais que ocorram dentro do território municipal, diligenciando no sentido de sua apuração e, sugerir ao Prefeito as providências que julgar necessárias;
- XIX- Incentivar a parceria do Poder Público com os segmentos privados para gerar eficácia no cumprimento da legislação ambiental;
- XX- Deliberar sobre a coleta, seleção, armazenamento, tratamento e eliminação dos resíduos domiciliares, industriais, hospitalares e de embalagens de fertilizantes e agrotóxicos no município, bem como a destinação final de seus efluentes em mananciais;

- XXI- Deliberar sobre a instalação ou ampliação de indústrias nas zonas de uso industrial saturada ou em vias de saturação;
- XXII- Sugerir vetos a projetos inconvenientes ou nocivos à qualidade de vida municipal;
- XXIII- Cumprir e fazer cumprir as leis, normas e diretrizes municipais, estaduais e federais de proteção ambiental;
- XXIV- Zelar pela divulgação das leis, normas, diretrizes, dados e informações ambientais inerentes ao patrimônio natural, cultural e artificial municipal;
- XXV- Deliberar sobre o licenciamento ambiental na fase prévia, instalação, operação e ampliação de qualquer tipo de empreendimento que possa comprometer a qualidade do meio ambiente;
- XXVI- Recomendar restrições a atividades agrícolas ou industriais, rurais ou urbanas, capazes de prejudicar o meio ambiente;
- XXVII- Decidir, em instância de recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo órgão municipal competente;
- XXVIII- Analisar anualmente o relatório de qualidade do meio ambiente municipal.
- XXIX- Criar mecanismos que incentivem a organização da sociedade civil em cooperativas, associações e outras formas legais para democratizar a participação popular no Conselho de Defesa do Meio Ambiente;
- XXX- Gerir e participar das decisões sobre a aplicação dos recursos destinados ao Meio Ambiente, propondo critérios para a sua programação e avaliando os programas, projetos, convênios, contratos e quaisquer outros atos que serão subsidiados pelo mesmo;
- XXXI- Fazer gestão junto aos organismos estaduais e federais quando os problemas ambientais dentro do território municipal ultrapasse sua área de competência ou exija medidas mais tecnológicas para se tornarem mais efetivas;

XXXII- Convocar ordinariamente a cada dois (02) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros a Conferência Municipal Ambiental, que terá a atribuição de avaliar a situação da preservação, conservação e efetivação de medidas voltadas ao meio ambiente e, como consequência propor diretrizes a serem tomadas;

XXXIII- Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e de desempenho dos programas a serem tomadas;

XXXIV- Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.

Art.4º - O **CONSEMMA** será presidido por um dos membros e será composto de forma paritária com 14 (quatorze) membros, sendo 7 (sete) representantes do Poder Público do Município, e 7 (sete) representantes da Sociedade Civil Organizada, distribuídos da seguinte forma:

- I. Um representante da Secretaria do Meio Ambiente;
- II. Um representante da Secretaria de Planejamento;
- III. Um representante da Secretaria de Agricultura;
- IV. Um representante do Ministério Público Estadual;
- V. Um representante da Secretaria de Saúde;
- VI. Um representante da Secretaria de Educação;
- VII. Um membro do legislativo municipal;
- VIII. Um representante de associações de produtores rurais, sindicatos e cooperativas agropecuárias;
- IX. Um representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura- CREA;
- X. Um representante de organização não governamental ligada ao movimento ecológico - ONG;

XI. Um representante acadêmico das universidades em atuação no município;

XII. Um representante das associações de moradores;

XIII. Um representante dos segmentos da indústria, comércio e serviços;

XIV. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, Itaperuna.

Parágrafo 1º: O Presidente do **CONSEMMA** será o secretário municipal de meio ambiente.

Parágrafo 2º: Na ausência do Presidente da Plenária, este será substituído por conselheiro eleito, sendo o mesmo escolhido pela plenária. O Presidente apenas votará em caso de empate dos votos do Plenário.

Parágrafo 3º: Cada membro do **CONSEMMA** terá um suplente que o substituirá em caso de impedimento, ou qualquer ausência.

a) Participarão das reuniões do Conselho, na qualidade de observadores especiais, sem direito a voto, 1(um) representante do Corpo de Bombeiro e 1 (um) representante da Polícia Florestal, indicados pela respectiva autoridade superior, bem como seus suplentes.

b) A critério do Presidente do **CONSEMMA**, poderão participar convidados, esclarecendo-se antecipadamente se lhes será concedido o direito de voz.

c) Os representantes dos órgãos da Administração Municipal, bem como seus respectivos suplentes, serão designados pelo Prefeito, mediante indicação dos Secretários.

d) O membro a que alude o inciso VII deste artigo, e seu respectivo suplente, serão designados pelo Presidente da Câmara.

e) A ONGs a que alude o inciso X deste artigo, deverá estar cadastrada no Cadastro Nacional das Entidades Ambientais **CNEA** ou no Cadastro Estadual das Entidades Ambientais **CEEA**.

f) Os membros que alude os incisos XI, XII e XIII, serão escolhidos pelas suas Instituições quando do processo eleitoral do **CONSEMMA**.

g) O membro a que alude o inciso XIV, será designado pelo Presidente da subseção da OAB/Itaperuna.

h) Todas as entidades integrantes do **CONSEMMA** devem ter atuação comprovada na proteção, conservação ou recuperação dos recursos naturais do Município ou estar relevantemente relacionadas com os mesmos.

i) O evento da eleição dos membros do **CONSEMMA** deve ser divulgado amplamente durante pelo menos 30 dias antes da sua realização, com inscrições das entidades candidatas sendo feitas durante este período.

j) Cada setor escolherá seus próprios representantes titulares e suplentes internamente.

l) Cada entidade membro do **CONSEMMA** terá direito a indicar, por ofício, 01 (um) representante titular e seu suplente, esta indicação deverá ser entregue na Secretaria Municipal do Meio Ambiente dentro de um prazo de 07 (sete) dias após a eleição para sua imediata publicação imediata.

m) O Prefeito oficializará os nomes dos representantes governamentais no Conselho no mesmo prazo de 07 (sete) dias.

n) Qualquer entidade membro do **CONSEMMA** poderá substituir seu representante, o que deve ser notificado previamente por meio de ofício encaminhado à presidência do **CONSEMMA**.

o) Todos os representantes das entidades membros do **CONSEMMA**, inclusive os indicados pela Prefeitura e Câmara Municipal, vão tomar posse dentro no prazo de 15 dias após da eleição.

p) O mandato dos conselheiros, representantes das entidades escolhidas por cada setor, dos membros do **CONSEMMA** será de 02 (dois) anos, podendo haver uma única recondução.

q) O **CONSEMMA** poderá instituir, sempre que necessário câmaras técnicas em diversas áreas de interesse, e ainda recorrer a técnicos e entidades de notória especialização em assuntos de interesse ambiental.

r) O exercício das funções de membros do **CONSEMMA** será gratuito por se tratar de serviço de relevante interesse público.

Art. 5º-Todas as entidades representantes da Sociedade Civil deverão estar legalmente constituídas, apresentando a seguinte documentação:

- a) CNPJ;
- b) Ata da constituição;
- c) Ata da última eleição;
- d) Regimento Interno, ou Estatuto Social, ou Contrato Social.

Art. 6º- A Plenária reunir-se-á em caráter ordinário e extraordinário, como dispuser o Regimento Interno do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Parágrafo 1º- A Plenária poderá ser convocada extraordinariamente pelo seu Presidente ou por solicitação de três (03) Conselheiros respeitando o Regimento Interno.

Parágrafo 2º- A Plenária se reunirá com o **quórum** mínimo de metade mais um de seus membros, deliberando por maioria simples em primeira convocação e, em segunda com o número de conselheiros presentes, sendo fundamentado cada voto.

Parágrafo 3º- As decisões da Plenária serão formalizadas em Resoluções e outras deliberações, sendo imediatamente publicada na imprensa oficial do Município ou em jornal local de grande circulação ou afixada em local de grande acesso público, após cada sessão.

Parágrafo 4º- Cada membro do **CONSEMMA** terá o direito a um único voto na sessão plenária.

Art. 7º- O não comparecimento a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas durante o período de 12 (doze) meses implica na exclusão do conselheiro.

Parágrafo Único- A exclusão será oficializada pelo o **CONSEMMA** a entidade a qual o conselheiro pertence.

Art. 8º- O **CONSEMMA** deverá manter com órgãos das administrações municipal, estadual e federal estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos relativos à defesa do meio ambiente.

Art. 9º- O **CONSEMMA**, sempre que cientificado de possíveis agressões ambientais, diligenciará no sentido de sua comprovação e das providências necessárias.

Art. 10- As sessões do **CONSEMMA** serão públicas e os atos e documentos deverão ser amplamente divulgados.

Art. 11- Dentro do prazo máximo de sessenta dias após sua instalação, o Conselho elaborará seu Regimento Interno, que deverá ser aprovado por Decreto.

Parágrafo Único- A instalação do **CONSEMMA** e a nomeação dos conselheiros ocorrerão no prazo máximo de noventa dias, contados a partir da data de publicação dessa lei.

Art. 12- O Poder Público Municipal, através da imprensa oficial do município, assegurará a publicação de todos os atos do **CONSEMMA**.

Art. 13 – Para a consecussão de suas atribuições e atividades o **CONSEMMA** contará com uma Secretaria Administrativa, composta por 01(um) Secretário(a) Executivo(a), 01(um), Secretário(a) Administrativo(a) e 01(um) Auxiliar Geral.

Parágrafo 1º – Os componentes da Secretaria Administrativa serão indicados pelo presidente do **CONSEMMA**.

Paragrafo 2º – O exercício das funções da Secretaria Administrativa serão remunerados e correrão por conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente, sendo os valores estipulados e aprovados em assembléia pelo **CONSEMMA**.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itaperuna, 30 de março de 2011.

FERNANDO DA SILVA FERNANDES

PREFEITO MUNICIPAL